

|                |                |             |            |             |                 |
|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| 일련번호           | 2019-특3        | 적출자         | 감사실장       |             | 공개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상<br>조치인원    | -              | 재정상<br>조치방법 | -          | 재정상<br>조치금액 | -               |
| 수감부서<br>(조치부서) | 기획조정실<br>항만시설부 | 처분요구일자      | 2019.04.25 | 처리기한        | 2019.06.25      |

## 여수광양항만공사 감사위원회

제 목 이월예산 제출 불철저 및 관리체계 미흡

소 관 부 서 기획조정실, 항만시설부

조 치 부 서 기획조정실, 항만시설부, 경영지원부

내 용

### 1. 업무개요

기획조정실은 여수광양항만공사(이하 “공사” 라고 한다) 「직제규정 시행세칙」 [별표 3]부서별 업무분장에 따라 “예산편성 및 관리” 업무를 담당하는 부서로서 기획재정부 「공기업·준정부기관 예산편성지침」 및 공사 「예산관리지침」에 근거하여 매년 12월 차년도 예산안을 항만위원회 심의·의결을 거쳐 확정하고 그 내용을 기획재정부, 해양수산부 및 감사원에 보고하고 있다.

아울러 공사 「회계규정」, 「예산관리지침」, 「예산총칙」 등에 따라 “지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도 내에 지출하지 못한 비용” 등 다음 회계연도로 이월할 예산을 전 부서 의견조회 및 항만위원회 의결을 거쳐 확정하고 차년도 1월 중 기획재정부 및 감사원에 보고하고 있다.

## 2. 관련법령 및 기준

기획재정부 「공기업·준정부기관 예산편성지침」에 따라 준용<sup>1)</sup>되는 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침」에 따르면 예산의 이월은 「국가재정법」 제3조<sup>2)</sup> “회계연도 독립의 원칙”에 대한 예외로 제한적으로 인정되는 사항이며, 이에 따라 우리 공사도 아래 “표 4”와 같이 공사 「회계규정」 제70조, 「예산관리지침」 제17조, 「예산총칙」 제9조에 예산의 이월에 대해 제한적으로 규정하고 있다.

[표 4] 예산이월 관련 사규

| 구분     | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 회계규정   | <p><b>제70조(예산의 이월)</b> ① 매 회계연도의 지출예산은 다음연도에 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 경비의 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>경비의 성질상 연도내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측되어 그 취지를 예산에 명시하여 미리 향만위원회의 의결을 얻은 경우</li> <li>연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비로서 <u>향만위원회의 의결을 얻은 경우</u></li> </ol> <p>② 제1항에도 불구하고 계속비의 연도별 소요금액중 해당연도에 지출하지 못한 금액은 해당 계속비사업의 완성연도까지 차례차례로 이월하여 사용할 수 있다.</p> |
| 예산관리지침 | <p><b>제17조(예산의 이월)</b> ① 매 회계연도의 지출예산은 다음연도에 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당되는 경비의 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내에 지출하지 못한 비용</li> <li>이월이 불가피하다고 판단하여 <u>향만위원회의 의결을 거친 비용</u></li> </ol> <p>② 제1항의 규정에도 불구하고 계속비의 연도별 소요금액 중 당해연도에 지출하지 못한 금액은 당해 계속비사업 완성연도까지 차례차례로 이월하여 사용할 수 있다.</p>                                                                                |
| 예산총칙   | <p><b>제9조</b> ① 매 회계연도의 예산은 다음연도에 이월하여 사용할 수 없다. 다만 연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내에 지출하지 못한 비용과 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비의 금액은 <u>향만위원회의 의결을 거쳐</u> 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 규정에도 불구하고 계속비의 연도별 소요금액 중 해당연도에 지출하지 못한 금액은 해당 계속사업 완성연도까지 체차로 이월하여 사용할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                     |

1) 본 지침에 별도의 규정이 없는 경우, 예산의 편성은 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침」의 관련 규정을 준용함을 원칙으로 한다.

2) 각 회계연도의 경비는 그 연도의 세입 또는 수입으로 충당하여야 한다.

아울러 이월예산의 편성시기 및 보고에 대하여 사규 상에 구체적으로 규정하고 있지 않으나, 기획재정부「공기업·준정부기관 예산편성지침」에 따라 준용되는 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침」에는 “다음연도 1월 31일까지 이월명세서를 기획재정부 및 감사원에 송부” 하도록 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 이월예산 신청 누락

상기 법령 및 사규 등에 따라 기획조정실에서는 “2018년 이월예산(안)”의 확정 및 관계기관 보고를 위해 2018년 12월 20일 전 부서 의견조회를 실시하였고 이후 2019년 2월 7일 관계기관 최종 보고에 이르기까지 아래 “표 5”와 같이 관련업무가 진행되었다.

[표 5] 2018년도 이월예산 편성 및 보고 관련 공문

| 연번 | 일자          | 문서제목                | 비고                   |
|----|-------------|---------------------|----------------------|
| 1  | 2018.12.20. | 2018년도 이월예산 제출 요청   | 기획조정실 → 전부서          |
| 2  | 2018.12.28. | 2018년도 이월예산 제출      | 물류단지팀 → 기획조정실        |
| 3  | 2019.01.02. | 2018년도 이월예산 제출      | 항만운영팀, 여수사업소 → 기획조정실 |
| 4  | 2019.01.03. | 2018년도 이월예산서 제출     | 항만시설팀 → 기획조정실        |
| 5  | 2019.01.04. | 2018년도 이월예산 제출      | 가치경영팀, 항만개발팀 → 기획조정실 |
| 6  | 2019.01.22. | 2018년도 이월예산(안)      | 기획조정실 내부방침(사장 결재)    |
| 7  | 2019.01.24. | 제19-1차 항만위원회 개최     | 이월예산(안) 원안의결         |
| 8  | 2019.01.28. | 2018년도 이월예산 배정      | 기획조정실 → 해당부서         |
| 9  | 2019.01.29. | 2018년도 이월예산 보고      | 감사원, 기재부, 해수부        |
| 10 | 2019.01.31. | 이월예산 정정 요청          | 항만시설팀 → 기획조정실        |
| 11 | 2019.02.01. | 2018년도 이월예산 변경(안)   | 기획조정실 내부방침(사장 결재)    |
| 12 | 2019.02.01. | 제19-2차 항만위원회 개최(서면) | 이월예산 변경(안) 원안의결      |
| 13 | 2019.02.07. | 2018년도 이월예산변경 보고    | 감사원, 기재부, 해수부        |
| 14 | 2019.02.07. | 2018년도 이월예산(추가) 배정  | 기획조정실 → 항만시설팀        |

당시 기획조정실 ○○○ 차장은 예산업무 담당자로서 부서별 의견조회 결과 제출된 물류단지팀 등 6개 부서의 이월예산<sup>3)</sup>을 취합하여 2019년 1월 24일 제19-1차 항만위원회 심의·의결을 거쳐 2019년 1월 29일 감사원, 기획재정부, 해양수산부에 최초 제출하였다.

그런데 항만시설부 ■■■ 과장은 ‘광양항 건축물 석면해체공사 및 관련 용역 3건(감리, 농도측정, 폐기물처리)’의 감독자로서 해당공사 및 용역의 계약종료일이 2019년 1월 및 3월 중이었으나 연도내 준공 및 준공금 지급이 가능할 것으로 판단하여 이를 이월예산으로 제출하지 않고 있었으나, ‘광양항 건축물 석면해체공사 및 관련용역 3건(감리, 농도측정, 폐기물처리)’이 연내 준공처리가 되지 않고 1월 22일 및 24일 준공처리가 되었으며, 2018년도 2기 확정부가세 신고 및 납부 마감일인 2019년 1월 25일 준공금 지급을 위한 세금계산서 발행요청 시 도급인 측으로부터 2018년도분으로 계산서를 발행받지 못한다는 것을 인지하였으며, 이미 관계기관에 2018년도 이월예산이 보고된 후인 2019년 1월 31일 아래 “표 6”과 같이 누락된 이월예산을 반영하여 줄 것을 기획조정실에 공문으로 요청하였다.

[표 6] 2018년도 이월예산 신청 누락 내역

(단위, 천원)

| 구분  | '18 예산액(1) | 지출<br>원인행위액(2) | 집행액(3)  | 불용액(4)=(1)-(2) | 이월액(5)=(2)-(3) |
|-----|------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| 계   | 507,000    | 451,245        | 236,692 | 55,755         | 214,553        |
| 공사비 | 504,000    | 449,270        | 234,717 | 54,730         | 214,553        |
| 부대비 | 3,000      | 1,975          | 1,975   | 1,025          | 0              |

자료: 항만시설팀 문서(항만시설팀-234, 2019.01.31.)

문답 등 감사 결과 ■■■ 과장은 해당 공사 및 용역의 품질을 제고

3) 건설사업 6건, 시설보수 3건, 기타 8건 등 총 17개 사업 예산액 160억 중 이월액 48억원 확정

하기 위해 2018년 12월 12일 준공 전 검사를 실시하고 12월말 준공처리 되도록 보완 및 수정 조치 명령을 즉시 실시하였으나 시공사의 보완조치가 예상보다 지체되어 준공검사원 제출 및 이월예산 요청을 실기한 사항으로 적극적인 공사감독 과정에서 발생한 문제이며, 결과적으로 계약상대자 및 우리 공사 측에 발생한 손해가 없고 민원도 제기된 바 없다고 소명하였다. 아울러, 중앙정부 및 공공기관 등의 이월예산 정정 사례 등을 증빙자료로 제출하면서 이월예산이 관계기관에 정정 보고된 사례가 다수 존재하여 당시 ○○○ 차장과 협의 후 정정 보고를 추진한 사항이라고 항변하였다.

그러나 관련지침 등에 따라 당해연도 이월예산은 다음 회계연도 1월 31일까지 관계기관에 보고가 되어야 하며, 예산담당자는 이에 따라 당해연도 12월 중 부서별 의견조회를 실시하고 다음 회계연도 1월 중 항만위원회에 이월예산 안건을 상정하는 등 계획된 일정에 따라 관련업무를 추진하므로 ■■■ 과장은 단년도 공사 및 용역의 감독자로서 회계연도 내 준공 처리가 완전하게 보장되지 않은 사업에 대하여는 촉박한 준공 처리를 추진하기 보다는 확실하게 준공금에 대한 이월요청 후 업무를 추진하는 게 타당한 것으로 보이며, 또한 공사 및 용역이 1월 22일, 24일에 준공되어 연내 준공 처리가 되지 않은 것을 충분히 인지하여 항만위원회 개최 전에 누락된 이월 예산을 변경할 수 있었음에도 방치한 것으로 보이며, 따라서 이월예산 제출 업무 소홀로 이를 누락한 과실이 인정되며, 이로 인해 항만위원회가 재소집 되는 등 행정력의 낭비가 발생 하였다. 아울러 공사 「예산관리지침」 제4조

에 따라 ‘부문예산관리자’로서 항만시설팀장(현 항만시설부장)은 이월예산 제출이 누락되거나 지연되지 않도록 관련업무를 철저히 할 의무가 있다.

## 나. 이월예산 관리체계 미흡

2019년 2월 7일 최종 보고된 2018년도 이월예산의 경우 총 18개 사업 이월액 총 50억원으로 예산업무 담당자가 이를 모두 총괄하여 연중 관리할 의무가 있다고 보기는 어렵다고 판단되나 예산편성 및 관리업무 담당부서의 예산업무 담당자로서 ERP 시스템의 예산관리 모니터링을 소홀히 하는 등 이월예산 관리에 소홀한 책임이 있다고 판단된다.

아울러 공사 「예산관리지침」 제4조에 따르면 기획조정실장은 ‘예산관리자’로서 “공사의 수입·지출예산의 관리 및 배정·조정·전용·집행을 총괄 관리”할 의무가 있으므로 ‘부문예산관리자’인 각 부서 부서장 및 공사 등 감독자인 부서원이 이월예산 제출 및 관리에 소홀히 하지 않도록 총괄·지원할 필요가 있다고 판단되며,

향후 ERP 시스템의 예산관리 항목에 공사 및 용역의 지출금액 이외에 당해연도 이행금액 및 잔액(이월예산) 항목을 추가하거나 기타 개선책을 수립·시행하여 이월예산 관리 관련 예산 모니터링 시스템이 철저하게 구축될 수 있도록 노력할 필요가 있다고 판단된다.

## 조치할 사항

여수광양항만공사 사장(경영지원부장)은 2018년 이월예산 편성 과정에서 이월사업을 누락한 하기 관련자 및 관련부서에 주의 처분하시기 바랍니다.

항만시설부 ■ ■ ■ 과장 ( 주의 )

항만시설부 ( 부서주의 )

기획조정실 ( 부서주의 )

여수광양항만공사 사장(마케팅부)은 ERP 시스템 상 예산관리 항목 개선 등 이월예산 관리와 관련하여 예산 모니터링 시스템이 철저하게 구축운영될 수 있도록 개선책을 강구하시기 바랍니다. (통보사항)